

www.leis.org

NORMA EM VIGOR

LEI Nº 2.584/2010

"Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção e controle contra a dengue e dá outras providências".

Imprimir

Art. 1º - Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título, de imóveis com ou sem edificação, localizados no território do Município, são obrigados a adotar as medidas necessárias à manutenção de suas limpezas, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, drenados e enterrados no caso de serem pantanosos ou alagadiços, e a evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação ou qualquer outro gênero e espécie, seja ela transmissora ou não de moléstias ao ser humano.

Art. 2º - Os proprietários de imóveis onde haja construção civil, e os responsáveis pela execução das respectivas obras, sejam públicas ou privadas, ficam obrigados a adotar medidas de proteção, respeitadas as normas e posturas municipais, de modo a evitar acúmulo de água, originadas ou não de chuvas, bem como a realizar manutenção e limpeza dos locais sob a sua responsabilidade, providenciando o descarte ambientalmente correto de materiais inservíveis que possam acumular água ou matéria orgânica, esteja a obra em plena execução ou temporariamente paralisada.

Art. 3º - Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título, de imóveis dotados de piscinas, ficam obrigados a manter tratamento adequado da água, de forma a não permitir a presença ou proliferação de mosquitos.

Art. 4º - Em residências, estabelecimentos comerciais e industriais, terrenos e instituições públicas e privadas, ficam os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores a qualquer título, obrigados a manter os reservatórios, caixas d'água, cisternas ou similares, devidamente tampados e com vedação segura, de forma a não permitir a introdução de fêmeas de mosquitos e, conseqüentemente, sua desova e reprodução, manter quintais limpos, sem acúmulos de folhas, frutos e fezes de animais que possam permitir a reprodução de mosquitos.

Art. 5º - Nos cemitérios somente serão permitidos a utilização de vasos, floreiras ou quaisquer outros ornamentos ou recipientes que retenham água, se estiverem devidamente perfurados e preenchidos com areia, evitando a possibilidade de acúmulo de água.

Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a apreender, remover e inutilizar vasos, floreiras, ornamentos e recipientes mencionados neste artigo se não estiverem devidamente perfurados e preenchidos com areia, de modo a evitar o acúmulo de água.

Art. 6º - Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título, deverão permitir o ingresso, em seus respectivos imóveis, do agente de saúde devidamente identificado ou qualquer outra autoridade sanitária responsável pelo trabalho de controle, para realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de inseticida ou qualquer outra atividade específica de combate à Dengue e Leishmaniose.

Art. 7º - As imobiliárias do Município de Andradina e donos imóveis desocupados deverão fornecer as chaves dos imóveis que não estejam locados aos agentes de saúde devidamente identificado ou qualquer outra autoridade sanitária responsável pelo trabalho de controle, para realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de inseticida ou qualquer outra atividade específica de combate à Dengue e Leishmaniose.

§ 1º A referida inspeção só poderá ser efetuada com acompanhamento do proprietário do imóvel ou alguém por ele indicado.

§ 2º No caso de imóveis administrados por imobiliárias essas poderão indicar o responsável para o acompanhamento da vistoria.

Art. 8º O Município de Andradina, por meio do órgão competente, deverá tomar as devidas providências com relação às águas e matérias orgânicas não retiradas que ficam retidas na pavimentação asfáltica e nas vias públicas da cidade.

Art. 9º - A desobediência ou não observância às disposições da presente Lei implicará sucessivamente, nos seguintes procedimentos:

I - Lavratura de auto de infração com determinação ao infrator que regularize a situação no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de multa;

II - Não sanada a irregularidade, será aplicada a multa prevista por lei;

III - As multas serão classificadas como leve, moderada, grave e gravíssima de acordo com a reincidência;

IV - O valor da multa será calculado de acordo com a Unidade Fiscal do Município (UFM), para leve serão cobradas 05 (cinco) UFM, para moderada serão cobradas 10 UFM, para grave serão cobradas 20 UFM e para gravíssima serão cobradas 30 UFM;

V - As inspeções de terrenos e residências serão realizadas bimestralmente;

VI - Para terrenos baldios a desobediência ou não observâncias as disposições da presente lei implicara, na limpeza compulsória pela Prefeitura e cobrança da respectiva taxa de limpeza no IPTU;

VII - Em se tratando de estabelecimento comercial, persistindo a irregularidade, além das multas e apreensões dos materiais, poderá ser cancelada a Licença de Funcionamento e interditar a atividade.

Art. 10. Nos terrenos baldios, estabelecimentos e residências onde são mantidos ou comercializados materiais recicláveis de qualquer natureza, apontados pela Vigilância de Saúde do Município como de risco à proliferação de mosquitos, ficam seus proprietários ou responsáveis obrigados a manter os materiais sob cobertura apropriada e aprovada pela autoridade sanitária municipal, respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie.

Art. 11. É vedada, sem a prévia autorização do órgão competente do Poder Executivo, a utilização do imóvel para depósito de materiais recicláveis.

Art. 12. Os proprietários ou responsáveis pelas borracharias, comércio de pneus, bicicletarias, oficinas automotivas, depósitos de pneus e congêneres, transportadoras ou qualquer estabelecimento que beneficie ou manipule borracha de qualquer natureza, deverão manter cobertura total para esses materiais, respeitadas as demais normas legais, aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água, matéria orgânica e a conseqüente proliferação de mosquitos.

Art. 13. O Poder Executivo, por meio do serviço de limpeza pública, fica incumbido de remover e destinar de maneira ambientalmente correta, os pneus e similares que forem depositados irregularmente em terrenos baldios, margens de córregos e represas, glebas ou qualquer área não habitada do Município.

Art. 14. Os proprietários ou responsáveis por ferros - velhos, comércio e beneficiamento de aparas, e por estabelecimentos que comercializam sucatas em geral e congêneres, deverão providenciar cobertura adequada, respeitada as demais normas legais aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água.

Parágrafo único. Os materiais depositados nesses estabelecimentos deverão ser acondicionados distantes 01 (um) metro dos limítrofes de qualquer outro imóvel, de forma a permitir o livre acesso para aplicação periódica de inseticida, quando necessário.

Art. 15. Os proprietários, ou responsáveis, por floriculturas, comércios atacadistas ou varejistas de flores naturais, de vasos, floreiras ou similares, deverão adotar cobertura, respeitadas as demais normas aplicáveis à espécie, de forma impedir o acúmulo de água nos recipientes ali comercializados, ou àqueles que permaneçam apenas para exposição.

§ 1º É proibida a manutenção de pratos ou materiais similar para a sustentação de xaxins, vasos ou qualquer espécie de planta, exceto se estiverem devidamente perfurados, com, no mínimo, 03 (três) furos e com areia grossa ou produto similar que evite o acúmulo de água.

§ 2º A bromélia, bem como qualquer outra espécie de planta que abrigue águas de chuvas ou de regas, deverão receber tratamento à base de água sanitária na proporção de uma colher de sopa para cada litro de água, devendo ser regada duas vezes por semana com mangueira de água corrente da torneira.

§ 3º O atendimento da exigência prevista no parágrafo anterior será comprovado perante a equipe municipal de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde mediante a constatação da não existência de larvas nestas plantas, ou de qualquer outro instrumento comprobatório, fornecido pela floricultura.

§ 4º As floriculturas e demais estabelecimentos que comercializam bromélias ou qualquer planta, cuja espécie acumule água, terão prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, para criar um adesivo de advertência aos consumidores, no qual deverá conter todas as orientações quanto aos cuidados sobre a proliferação do mosquito transmissor da dengue no cultivo destas plantas.

§ 5º No ato da venda direta ao consumidor ou quanto utilizada em jardins, essas plantas deverão ser entregues com o adesivo de advertência.

Art. 16. Os proprietários, possuidores ou responsáveis a qualquer título, de imóveis que estiverem postos à venda ou para locação, ficam obrigados a mantê-los com os vasos sanitários vedados, caixas d'água tampadas e vedadas, ralos externos vedados, piscinas com tratamento à base de cloro e cobertas sem possibilidade de acúmulo de água, calhas desobstruídas e isentas de qualquer material que possa acumular água.

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que for necessário, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Andradina

18 de março de 2.010

JAMIL AKIO ONO
Prefeito Municipal -

PUBLICADO na Secretaria Geral da Prefeitura, na data supra, mediante afixação no lugar público de costume.

MÁRCIA GUSMÃO GARDIN
- Secretária Geral -

 **Nota:** Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

 **Data de Publicação no Leis.org:** 30/11/2023